

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1277/2533	บริษัทศรีอำพล จำกัด	โจทก์
	กรมสรรพากร กับพวก	จำเลย
	บริษัทศรีอำพล จำกัด โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า เนื่องจากโจทก์ตกลงผ่อนชำระค่าภาษีให้กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ตั้งเงื่อนไขว่าโจทก์จะต้องถอนอุทธรณ์ในคดีนี้ก่อน โจทก์จึงไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ต่อไป จึงขอถอนอุทธรณ์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่แถลงข้างคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 57)

โจทก์ฟ้องขอให้เรียกจำเลยทั้ง 4 มาพิจารณาและพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีการค้า เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯลฯ และให้ศาลสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีการค้า ฯลฯ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ (อันดับ 50)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 57,11)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์ได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจาก
สารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์ได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจาก
สารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟูง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ